主題精選：撤銷徵收 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 撤銷徵收與廢止徵收之比較
發布日期: 2026-11-05
內文
試比較撤銷徵收與廢止徵收之不同？
【解答】
• (一) 撤銷徵收：違法之徵收處分，使其溯及既往歸於消滅。
• (二) 廢止徵收：適法之徵收處分，使其向後失其效力。
• (三) 兩者比較：
1. 行政處分不同：撤銷徵收乃違法徵收處分，廢止徵收乃適法徵收處分。
2. 發生時間不同：撤銷徵收於公告徵收時，已存在之瑕疵，故屬於「自始瑕疵」。廢止徵收
於公告徵收後，始發生之瑕疵，故屬於「嗣後瑕疵」。
3. 發生原因不同：
• (1)撤銷徵收：有下列情形之一者，應辦理撤銷徵收： ①因作業錯誤，致原徵收之土地不在工
程用地範圍內。 ②公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發、市地重劃或其他方式開發。但
以聯合開發方式開發之土地，土地所有權人不願參與聯合開發者，不在此限。
• (2)廢止徵收：已公告徵收之土地，有下列情形之一者，應廢止徵收： ①因工程變更設計，致
原徵收之土地不在工程用地範圍內。 ②依徵收計畫開始使用前，興辦之事業改變、興辦事業
計畫經註銷、開發方式改變或取得方式改變。 ③已依徵收計畫開始使用，尚未依徵收計畫完
成使用之土地，因情事變更，致原徵收土地之全部或一部已無徵收之必要。
1. 法律效果不同：撤銷徵收之結果，造成徵收處分溯及既往歸於消滅。廢止徵收之效果，造
成徵收處分向後失其效力。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 撤銷徵收或廢止徵收之行政程序
發布日期: 2026-02-12
內文
撤銷徵收或廢止徵收之行政程序如下：
• (一) 申請：若申請人為需用土地人，應向中央主管機關（即內政部）申請。若申請人為原土
地所有權人，應向直轄市或縣（市）主管機關（即直轄市或縣（市）政府地政局或地政處）申
請。
• (二) 核准：撤銷或廢止徵收之核准機關為中央主管機關（即內政部）。
• (三) 公告通知：中央主管機關於核准撤銷或廢止徵收後，應將原案通知該管直轄市或縣（市）
主管機關（徵§51Ⅰ）。直轄市或縣（市）主管機關於收到中央主管機關通知核准撤銷或廢止徵
收案時，應公告三十日，並通知原土地所有權人於一定期間繳清應繳納之價額（徵§51Ⅱ）。
• (四) 繳清價額：原土地所有權人應於一定期間繳清應繳納之價額；未於一定期間繳清者，不
發還其土地，並不得依規定申請收回該土地（徵§51Ⅱ）。前項一定期間，不得少於六個月（徵
§51Ⅲ）。所稱應繳納之價額，指徵收補償地價、地價加成補償及遷移費。人口或物件已遷移
者，無須繳納遷移費（徵§51Ⅳ）。另，徵收補償地價，於徵收前設定有他項權利或耕地租約
者，包括他項權利人或耕地承租人原應受領之價金（徵§51Ⅴ）。
• (五) 發還土地：原土地所有權人繳清價額後，直轄市或縣（市）主管機關發還土地。另，撤
銷或廢止徵收後，徵收前原設定之他項權利及耕地租約不予回復。但依規定由原土地所有權人
及他項權利人申請於發給之抵價地設定抵押權或典權者，其原抵押權或典權准予回復（徵
§52）。
【註】 徵：土地徵收條例。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 撤銷徵收與廢止徵收
發布日期: 2017-07-27
內文
各位同學好
有時候同學會問到撤銷徵收與廢止徵收情形，因法條文字較難以理解，今日專欄舉幾個例子提
供理解
首先，先複習一下土地徵收條例第49條已公告徵收之土地，需用土地人應切實按核准計畫及
所定期限使用。在未依徵收計畫完成使用前，需用土地人應每年檢討其興辦事業計畫，並由其
上級事業主管機關列管。有下列情形之一者，應辦理撤銷徵收(土徵§49I)：(1)因作業錯誤，致
原徵收之土地不在工程用地範圍內。(2)公告徵收時，都市計畫已規定以聯合開發、市地重劃
或其他方式開發。但以聯合開發方式開發之土地，土地所有權人不願參與聯合開發者，不在此
限。
已公告徵收之土地，有下列情形之一者，應廢止徵收：(1)因工程變更設計，致原徵收之土地不
在工程用地範圍內。(2)依徵收計畫開始使用前，興辦之事業改變、興辦事業計畫經註銷、開
發方式改變或取得方式改變。(3)已依徵收計畫開始使用，尚未依徵收計畫完成使用之土地，
因情事變更，致原徵收土地之全部或一部已無徵收之必要。
◎所謂「作業錯誤」，依申請土地徵收注意事項§21，如： (一)位置勘選錯誤。 (二)地號摘錄錯
誤。 (三)地籍圖地號誤繕。 (四)地籍分割錯誤。 (五)部分徵收之土地未辦理分割，致以全筆土
地辦理徵收，分割完成後其錯誤徵收部分。 (六)都市計畫中心樁（線）偏移。
◎所謂「工程變更設計」，如：道路路線變更。
◎所謂「情事變更」，如少子化，可參考下列台中
市政府106年的一篇廢止徵收公告文：公告廢止徵
收本府(改制前為臺中縣政府)辦理都市計畫文九
(26)學校工程用地，原報准徵收梧棲區南簡段904-1
地號等18筆土地，合計面積1.749300公頃。四、廢
止徵收原因：因全市少子化趨勢，且鄰近國中、小

普通教室足敷使用，已無設校需求，致原徵收土地
之全部已無徵收之必要，依據土地徵收條例第49條
第2項第3款規定，應辦理廢止徵收。五、廢止徵收
之土地及應繳回之徵收價額：詳見廢止徵收土地
圖、廢止徵收原所有權人應繳回之徵收價額清冊，
以上圖冊分別陳列於本府地政局及梧棲區公所公開
閱覽。六、公告期間：30天（自民國106年5月16日
起至民國106年6月15日止）。七、繳回期限：自公
告日起至民國107年1月15日前。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下